Ética em Computação

Paulo C. Masiero

2016

TI e a s Empresas Os Dot Clones

- Discutir: a ética do modelo de negócio dos Samwers.
  - Na minha opinião não é ético.
  - Prejudica quem teve a ideia original e investiu tempo e recursos nela.
- Discutir: a legalidade do modelo de negócio dos Samwers
  - Aparentemente não é ilegal, isto é, não existe uma lei específica.

TI e a s Empresas Os Dot Clones

- Quais seriam algumas estratégias alternativas que as empresas poderiam usar para combater os dot clones?
  - Processar na justiça comum...
  - Partir para a guerra: ataque DoS.
  - Fazer uma campanha viral expondo a empresa
  - Registrar ou patentear a ideia do modelo de negócio?
  - Atacar aspectos ilícitos do negócio imitador. Ex: está vendendo um produto de design falsificado ou copiado.

TI e a s Empresas Os Dot Clones

- Discuta a afirmação do CEO do Groupon, de que ele são ótimos operadores e não apenas imitadores.
  - Ter boa capacidade de operação é de fato uma habilidade importante.
  - Seria uma habilidade que oferece um diferencial competitivo?

Ética

- Princípios certos e errados (bons ou maus) que os indivíduos utilizam para fazer escolhas para guiar comportamentos.

Arcabouços Éticos

- Justiça: as ações éticas tratam todos os seres humanos igualmente ou, senão dessa forma, com base em um padrão defensável.
  - Por exemplo: é justo pagar salários maiores para algumas pessoas que trabalham mais ou contribuem mais para a empresa?

Arcabouços Éticos

- Princípio utilitarista: uma ação é ética quando faz o maior bem ou o menor mal.
- Enfoque dos direitos: uma ação ética é aquela que melhor protege os direitos morais das partes afetadas.
  - Quais são os diretos morais: privacidade, saber da verdade, não ser molestado, que tipo de vida levar....
  - Uma empresa ética seria uma que respeita os direitos dos clientes, funcionários acionistas, parceiros de negócios e até

PRIVACIDADE

- É o direito de ficar em paz e livre de invasões injustificáveis.
- A privacidade das informações é o <u>direito</u> de determinar quanto e até que ponto informações pessoais podem ser coletadas e informadas a terceiros.
- Esse direito se aplica a pessoas, grupos e instituições.
- É um direito reconhecido em muitos países.

PRIVACIDADE

- A privacidade pode ter uma interpretação muito ampla.
- As decisões judiciais via de regra seguem duas regras:
  - O direito à privacidade não é absoluto.
  - O direito de saber da sociedade está acima do direito do indivíduo.

Arcabouço para questões éticas: Privacidade

- Que informações sobre alguém um indivíduo deve ser obrigado a revelar a outras pessoas?
- Que tipo de vigilância um empregador deve exercer sobre seu empregado?
- O que as pessoas podem guardar para si mesmas, sem serem obrigadas a revelar a outras pessoas?
- Que informações sobre indivíduos devem ser mantidas em bancos de dados e qual o seu nível de segurança?

Exemplos de Diretrizes de Políticas de Privacidade: Coleta de Dados

- Dados sobre pessoas devem ser coletados com a finalidade de alcançar um objetivo de negócios legítimo.
- Os dados devem ser adequados, relevantes e não excessivos rem relação ao objetivo de negócios.
- As pessoas precisar consentir que seus dados sejam coletados. Isso pode estar implícito nas ações da pessoa. Ex: proposta de crédito, seguro ou emprego.

Caso Target

- A coleta e análise de dados da Target são legais? Por que sim/não? Justifique.
- A coleta e análise de dados da Target são éticos? Por que sim/não? Justifique.
- Você acha que a coleta e análise de dados da Target invadem sua privacidade? Nesse caso, como? Se você que sua privacidade está sendo comprometida, o que você pode fazer sobre o problema?
- Aplique o arcabouço geral para a tomada de decisão ética à coleta e análise de dados da Target.

Caso Target